BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TÍTULO III: DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO (CAPÍTULO VII – DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA)

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Noções de Administração Pública

BANCA

VUNESP

18	6	9	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3

2 BASE LEGAL 4

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5

5 LEI SECA COMENTADA 11

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 14

7 SÚMULAS RELEVANTES 14

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 15

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE POLICIAL 16

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 16

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS 17

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 18

13 RESUMO DA VÉSPERA 22

Estudo completo do assunto — material integrado 23

Mapa mental do assunto 23

Lei seca do assunto — texto oficial 24

Bateria de questões resolvidas 27

Revisão rápida — perguntas e respostas 32

Vídeos complementares 32

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O Capítulo VII do Título III da Constituição Federal trata da **administração pública**. Ele reúne as regras que valem para todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e para todos os entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Para o candidato a Soldado PM, o assunto tem importância dupla: o edital cobra as **regras gerais do art. 37** (princípios, concurso, cargos, remuneração, acumulação, improbidade e responsabilidade do Estado) e a **Seção III, art. 42**, que trata dos **militares dos Estados**, isto é, dos próprios policiais militares e bombeiros militares.

A banca costuma cobrar o texto constitucional quase literal, trocando um detalhe: o prazo de validade do concurso, quem pode ocupar função de confiança, os casos de acumulação lícita, o fundamento da responsabilidade do Estado e o que o militar estadual pode ou não fazer (greve, sindicato, partido). Quem domina os detalhes do texto acerta com folga.

O capítulo se divide em seções, e o edital recorta duas delas:

- **Seção I – Disposições Gerais** (arts. 37 e 38): princípios, acesso a cargos, concurso, remuneração, teto, acumulação, administração indireta, improbidade, responsabilidade civil e servidor eleito;
- **Seção III – Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios** (art. 42): organização, patentes, vedações e perda do posto.

A Seção II (servidores públicos, arts. 39 a 41) não integra o recorte deste assunto. Sabe-se apenas, por conexão, que a estabilidade se adquire após três anos de efetivo exercício em cargo efetivo provido por concurso (art. 41).

> **BIZU**
>
> Guarde a trinca que mais cai: **LIMPE** (princípios), **2 + 2** (validade do concurso: até dois anos, prorrogável uma vez por igual período) e **Governador** (quem confere as patentes dos oficiais da PM).

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- enumerar os cinco princípios expressos do art. 37, caput, e explicar cada um com exemplos;
- distinguir cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança;
- aplicar as regras de validade do concurso, remuneração, teto e acumulação de cargos, com a redação vigente do art. 37, XVI;
- explicar a responsabilidade civil objetiva do Estado e a ação regressiva;
- listar as sanções constitucionais por improbidade administrativa;
- identificar as regras constitucionais que valem para os militares dos Estados.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

O assunto se apoia, principalmente, nos seguintes dispositivos da Constituição Federal de 1988:

- **Art. 37, caput e incisos I a XXI**: princípios, acesso a cargos e funções, concurso, comissão e confiança, greve e sindicato do servidor civil, deficiência, contratação temporária, remuneração, teto, acumulação e administração indireta;
- **Art. 37, §§ 1º a 6º**: publicidade, nulidade, participação do usuário, improbidade, prescrição e responsabilidade civil do Estado;
- **Art. 38**: servidor público no exercício de mandato eletivo;
- **Art. 41**: estabilidade (apenas como referência);
- **Art. 42**: militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
- **Art. 142, §§ 2º e 3º** e **art. 14, § 8º**: regras dos militares das Forças Armadas aplicadas aos militares estaduais por remissão do art. 42, § 1º;
- **Art. 125, § 4º**: competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças dos Estados.

Também importam, como legislação complementar ao texto constitucional, a **Emenda Constitucional nº 19/1998** (reforma administrativa, que introduziu a eficiência e alterou vários incisos do art. 37) e a **Emenda Constitucional nº 138/2025**, que deu nova redação à alínea **b** do inciso XVI do art. 37 (acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza). A improbidade tem lei própria (Lei nº 8.429/1992), cujo detalhamento é matéria de outro tópico.

> **ATENÇÃO**
>
> A alínea **b** do art. 37, XVI mudou. Provas e apostilas antigas falam em "um cargo de professor com outro técnico ou científico". Essa redação **não está mais em vigor**. Hoje a regra é um cargo de professor com **outro de qualquer natureza**, desde que haja compatibilidade de horários e se respeite o teto.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Administração pública direta e indireta

A **administração direta** é a que se organiza dentro dos próprios entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), por meio de seus órgãos. A **administração indireta** é formada por entidades com **personalidade jurídica própria**, criadas para descentralizar atividades: **autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista**. O art. 37 vale para as duas.

3.2. Cargo, emprego e função pública

- **Cargo público**: conjunto de atribuições e responsabilidades previstas em lei, com denominação própria, criado por lei. É o regime típico dos servidores estatutários.
- **Emprego público**: vínculo regido pela legislação trabalhista (CLT), próprio das empresas estatais e de

algumas situações previstas em lei.

- **Função pública**: conjunto de atribuições sem cargo correspondente, como as funções de confiança e as exercidas por contratados temporários.

3.3. Cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança

Figura	Como se ingressa	Quem pode ocupar	Finalidade
Cargo efetivo	Concurso público	Quem for aprovado	Atividades permanentes; permite estabilidade
Cargo em comissão	Livre nomeação e exoneração	Servidor ou não, nos termos da lei; parte reservada a servidores de carreira	Somente direção, chefia e assessoramento
Função de confiança	Designação	Exclusivamente servidor ocupante de cargo efetivo	Somente direção, chefia e assessoramento

3.4. Militares dos Estados

Os integrantes das **Polícias Militares** e dos **Corpos de Bombeiros Militares** são **militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios**. Não são "servidores públicos civis": formam categoria própria, o que explica regras distintas sobre sindicalização, greve e filiação partidária. As instituições são organizadas com base na **hierarquia e disciplina**.

> REVISÃO
>
> **Direta**: órgãos do próprio ente. **Indireta**: autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, com personalidade própria. Comissão: livre nomeação, qualquer pessoa nos termos da lei. Confiança: só quem já é efetivo.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Os princípios expressos (LIMPE)

O caput do art. 37 determina que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes obedecerá aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**. O bizu é **LIMPE**.

Princípio	Ideia central	Exemplo
Legalidade	O administrador só pode fazer o que a lei autoriza	O comandante só pode aplicar a sanção que a lei prevê
Impessoalidade	Atuar pelo interesse público, sem favorecer nem perseguir	Convocar os aprovados na ordem de classificação
Moralidade	Agir com ética, honestidade e boa-fé, além da lei	Não usar viatura oficial para fins particulares

Princípio	Ideia central	Exemplo
Publicidade	Transparência dos atos, salvo sigilo previsto em lei	Publicar no diário oficial o resultado do concurso
Eficiência	Resultados com qualidade e bom uso dos recursos	Planejar o policiamento para atender a demanda com o efetivo disponível

Legalidade. A legalidade da administração é mais rígida que a do particular. O cidadão pode fazer tudo o que a lei não proíbe; o administrador só pode agir quando a lei autoriza ou determina.

Impessoalidade. Tem dois sentidos clássicos: a administração não pode favorecer nem perseguir ninguém (finalidade pública, igualdade de tratamento) e os atos praticados são imputados ao órgão ou à entidade, e não ao agente que os pratica. Por isso o art. 37, § 1º, veda nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores na publicidade oficial.

Moralidade. Exige que a conduta seja não apenas legal, mas também ética e honesta. Um ato pode estar formalmente dentro da lei e ainda assim violar a moralidade.

Publicidade. Os atos devem ser transparentes. O sigilo é exceção e depende de previsão legal (por exemplo, quando necessário à segurança da sociedade e do Estado).

Eficiência. Foi incluída no texto pela **EC 19/1998**, por isso é a mais "nova" dos cinco. Exige bons resultados com bom uso dos recursos públicos.

> **PEGADINHA**
>
> **Razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público e motivação** são princípios importantes na doutrina e na jurisprudência, mas **não estão no caput do art. 37**. Se a alternativa disser que eles são princípios "expressos no art. 37", está errada. Os expressos são apenas os cinco do LIMPE.

4.2. Acesso a cargos, empregos e funções públicas

Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos **brasileiros** que preencham os requisitos estabelecidos em lei e, **na forma da lei**, também aos **estrangeiros** (art. 37, I, na redação da EC 19/1998).

A **regra de ingresso é o concurso público** (art. 37, II): a investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso de **provas** ou de **provas e títulos**, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. A exceção são os **cargos em comissão**, declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

4.3. Validade do concurso e prioridade do aprovado

O prazo de validade do concurso é de **até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período** (art. 37, III). Ou seja, o máximo é de quatro anos (2 + 2), e **só se admite uma prorrogação**.

O art. 37, IV, protege o aprovado: durante o **prazo improrrogável previsto no edital de convocação**, o aprovado em concurso será convocado **com prioridade sobre novos concursados** para assumir cargo ou emprego, na carreira. A inobservância dos incisos II e III implica **nulidade do ato** e **punição da autoridade responsável** (§ 2º).

EXEMPLO

Um concurso homologado em 1º/03/2024 foi aberto com validade de dois anos. O prazo inicial vai até 1º/03/2026. A administração pode prorrogar **uma única vez**, por igual período (dois anos), chegando ao limite de 1º/03/2028. Uma segunda prorrogação é vedada.

4.4. Cargo em comissão e função de confiança

O art. 37, V, determina que as **funções de confiança** sejam exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo**, e que os **cargos em comissão** sejam preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Ambos se destinam **apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento**. Não servem para atividades técnicas ou burocráticas comuns.

Outras regras do art. 37 sobre o servidor:

- **Inciso VI**: é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
- **Inciso VII**: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em **lei específica** (redação da EC 19/1998, que substituiu a exigência de lei complementar);
- **Inciso VIII**: a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência e definirá os critérios de admissão;
- **Inciso IX**: a lei estabelecerá os casos de **contratação por tempo determinado** para atender a **necessidade temporária de excepcional interesse público**. A contratação temporária não é concurso, mas depende de lei e do excepcional interesse público.

ATENÇÃO

Função de confiança é exclusiva de quem **já é servidor efetivo**. Cargo em comissão pode ser ocupado por quem não é de carreira, nos percentuais e condições da lei. Em ambos, só direção, chefia e assessoramento.

4.5. Remuneração, subsídio e teto

A remuneração dos servidores e o subsídio só podem ser **fixados ou alterados por lei específica**, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada **revisão geral anual**, sempre na mesma data e sem distinção de índices (art. 37, X). Outras regras:

- é **vedada a vinculação ou equiparação** de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público (XIII);
- os acréscimos pecuniários percebidos por servidor **não serão computados nem acumulados** para fins de concessão de acréscimos ulteriores (XIV);
- o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são **irredutíveis**, ressalvadas as exceções constitucionais (XV).

O **teto remuneratório** (XI) tem como limite geral o **subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal**. Nos demais níveis:

- **Municípios**: subsídio do Prefeito;
- **Estados e Distrito Federal**: no Executivo, o subsídio do **Governador**; no Legislativo, o dos Deputados

Estaduais e Distritais; no Judiciário, o dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF.

O teto vale para remuneração, proventos e pensões, **percebidos cumulativamente ou não**, e alcança as vantagens pessoais.

> **BIZU**
>
> Para o Soldado PM de São Paulo, o teto do Executivo estadual é o **subsídio do Governador**. O teto geral nacional é o **subsídio dos Ministros do STF**. Nunca o do Presidente da República.

4.6. Acumulação de cargos

A regra é a **vedação** à acumulação remunerada de cargos públicos (art. 37, XVI). As exceções exigem **compatibilidade de horários** e respeito ao teto do inciso XI:

- a) dois cargos de **professor**;
- b) um cargo de **professor com outro de qualquer natureza** (redação dada pela **EC 138/2025**);
- c) dois cargos ou empregos privativos de **profissionais de saúde**, com profissões regulamentadas.

A proibição de acumular se estende a **empregos e funções** e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público (XVII). O § 10 veda a percepção simultânea de **proventos de aposentadoria** com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos em comissão.

> **PEGADINHA**
>
> Cuidado com duas armadilhas. (1) Alternativas que repetem a redação antiga da alínea b ("outro técnico ou científico"). (2) Alternativas que esquecem as condições: sem **compatibilidade de horários** e sem respeito ao **teto**, nenhuma acumulação é lícita.

4.7. Administração indireta, licitação e participação do usuário

O art. 37, XIX, fixa como se cria cada entidade da administração indireta:

- **autarquia**: criada por **lei específica**;
- **empresa pública, sociedade de economia mista e fundação**: a **instituição é autorizada** por lei específica; no caso das fundações, cabe à **lei complementar** definir as áreas de atuação.

O inciso XX exige **autorização legislativa, em cada caso**, para a criação de **subsidiárias** dessas entidades e para a **participação de qualquer delas em empresa privada**.

O inciso XXI impõe, ressalvados os casos previstos na legislação, **licitação pública** para obras, serviços, compras e alienações, assegurando igualdade de condições a todos os concorrentes.

O § 3º manda a lei disciplinar as formas de **participação do usuário** na administração: reclamações relativas à prestação dos serviços, acesso a registros administrativos e a informações sobre atos de governo (observado o art. 5º, X e XXXIII) e disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função.

4.8. Servidor público no exercício de mandato eletivo (art. 38)

Mandato	Regra
Federal, estadual ou distrital	Afasta-se do cargo, emprego ou função
Prefeito	Afasta-se do cargo, emprego ou função, podendo optar pela remuneração
Vereador, havendo compatibilidade de horários	Percebe as vantagens do cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo
Vereador, sem compatibilidade de horários	Aplica-se a regra do Prefeito

Em qualquer caso que exija afastamento, o **tempo de serviço é contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento**. Para benefício previdenciário, o afastado é tratado como se estivesse no exercício do cargo.

4.9. Improbidade administrativa e prescrição

O art. 37, § 4º, estabelece que os atos de improbidade administrativa importarão:

1. **suspensão dos direitos políticos**;
2. **perda da função pública**;
3. **indisponibilidade dos bens**;
4. **ressarcimento ao erário**;

na forma e gradação previstas em lei, **sem prejuízo da ação penal cabível**. As esferas são independentes: a mesma conduta pode gerar sanções administrativa, civil e penal. A **indisponibilidade dos bens** é medida cautelar voltada a garantir o ressarcimento, e não sanção em si. O regramento detalhado está na **Lei nº 8.429/1992**.

O § 5º determina que a lei estabelecerá os **prazos de prescrição** para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, **ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento**.

4.10. Responsabilidade civil do Estado

O art. 37, § 6º, consagra a **responsabilidade civil objetiva**: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, **nessa qualidade**, causarem a terceiros, assegurado o **direito de regresso** contra o responsável nos casos de **dolo ou culpa**.

- A **vítima** não precisa provar culpa do agente. Basta demonstrar o **dano** e o **nexo causal** com a atuação do agente público, nessa qualidade.
- A regra vale para União, Estados, Municípios, autarquias, fundações públicas e para as pessoas privadas prestadoras de serviço público, como as concessionárias.
- Depois de indenizar, o Estado pode cobrar do agente por **ação regressiva**, mas **somente se houver dolo ou culpa**. Perante a vítima a responsabilidade é objetiva; perante o Estado, a responsabilidade do agente é **subjetiva**.
- Exige-se que o agente atue **nessa qualidade**, isto é, no exercício da função ou a pretexto dela.

EXEMPLO

Uma viatura da Guarda Civil, em patrulhamento, bate em carro particular estacionado. O Município responde pelo prejuízo sem que o dono do carro precise provar culpa do guarda. Se ficar demonstrado que o guarda dirigia de forma imprudente (culpa), o Município poderá, depois de pagar a indenização, exigir o valor do agente em ação regressiva. O mesmo raciocínio vale para a viatura da PM e o Estado.

4.11. Militares dos Estados (art. 42)

O art. 42, caput, estabelece que os membros das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na **hierarquia e disciplina**, são **militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios**.

O § 1º manda aplicar aos militares estaduais, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do **art. 14, § 8º**, do **art. 40, § 9º** e do **art. 142, §§ 2º e 3º**, cabendo a **lei estadual específica** dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as **patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos Governadores**.

Os pontos mais cobrados são:

- **Hierarquia e disciplina**: bases de organização da PM e do Corpo de Bombeiros;
- **Patentes dos oficiais**: conferidas pelo **Governador do Estado**;
- **Sindicalização e greve**: **proibidas** ao militar (art. 142, § 3º, IV);
- **Filiação partidária**: o militar, enquanto em serviço ativo, **não pode estar filiado a partidos políticos** (art. 142, § 3º, V);
- **Habeas corpus**: **não cabe** habeas corpus em relação a punições disciplinares militares (art. 142, § 2º). A vedação alcança o **mérito** da punição; a legalidade (competência, forma) pode ser examinada;
- **Candidatura (art. 14, § 8º)**: o militar com **menos de dez anos** de serviço deve afastar-se da atividade; com **mais de dez anos**, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa automaticamente para a inatividade no ato da diplomação;
- **Acumulação**: aplica-se o art. 37, XVI, com **prevalência da atividade militar**;
- **Perda do posto e da patente**: o oficial só perde o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal; o oficial condenado, por sentença transitada em julgado, a pena privativa de liberdade **superior a dois anos** será submetido a esse julgamento.

A decisão sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças dos Estados cabe ao tribunal competente (art. 125, § 4º). A lei estadual específica trata das demais matérias do art. 142, § 3º, X: ingresso, limites de idade, estabilidade, direitos, deveres e remuneração. Os pensionistas dos militares estaduais se submetem à lei específica do ente (art. 42, § 2º).

DOUTRINA

A razão de ser das vedações de greve, sindicato e partido é a própria natureza da atividade: instituições armadas, permanentes e baseadas na hierarquia e disciplina não podem ter seus integrantes paralisando o serviço, organizando-se em entidades de classe sindicais ou vinculando-se a partidos enquanto estiverem na ativa. Isso protege a continuidade do serviço de segurança pública e a neutralidade política da força.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> LEI SECA
>
> **Art. 37, caput.** A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Comentário. Fixa o LIMPE e vale para os três Poderes e para os quatro níveis da federação. Razoabilidade e supremacia do interesse público não estão no texto.

> LEI SECA
>
> **Art. 37, § 1º.** A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Comentário. Une publicidade e impessoalidade: a divulgação oficial pertence ao órgão, e não ao governante. A promoção pessoal com recursos da publicidade oficial viola a impessoalidade e a moralidade.

> LEI SECA
>
> **Art. 37, II.** A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
>
> **III.** o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
>
> **IV.** durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Comentário. Concurso de provas ou de provas e títulos; validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período; prioridade do aprovado durante o prazo do edital de convocação. A inobservância dos incisos II e III gera nulidade do ato e punição da autoridade (§ 2º).

> LEI SECA
>
> **Art. 37, V.** As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Comentário. Função de confiança: só efetivo. Cargo em comissão: parte reservada a servidores de carreira,

nos percentuais fixados em lei. Ambos, apenas para direção, chefia e assessoramento.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 37, VII.** O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Comentário. Redação da EC 19/1998 (antes exigia lei complementar). Refere-se ao servidor civil. A lei específica nunca foi editada e o Supremo Tribunal Federal, em mandados de injunção, determinou a aplicação provisória da Lei nº 7.783/1989 (lei de greve da iniciativa privada) no que couber. O militar não tem direito de greve.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 37, XVI.** É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Comentário. A regra é a vedação. As três exceções exigem compatibilidade de horários e respeito ao teto. A alínea b traz a redação da EC 138/2025.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 37, XIX.** Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;
>
> **XX.** depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

Comentário. Autarquia é criada por lei; as demais têm a instituição autorizada por lei específica. Subsidiárias e participação em empresa privada: autorização legislativa caso a caso.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 37, § 4º.** Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Comentário. Quatro consequências, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal. Essa é a matriz constitucional da Lei nº 8.429/1992.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 37, § 6º.** As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentário. Responsabilidade objetiva do Estado; ação regressiva subjetiva (dolo ou culpa). A expressão "nessa qualidade" delimita a atuação funcional do agente.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 42.** Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Comentário. Define a natureza jurídica do policial militar: militar estadual, e não servidor civil. Hierarquia e disciplina são o alicerce da instituição.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 42, § 1º.** Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Comentário. Por remissão, o militar estadual se submete às regras de elegibilidade e às vedações e direitos dos militares das Forças Armadas. As patentes dos oficiais: Governador.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 142, § 3º, IV e V.** Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;

Comentário. As três vedações (sindicato, greve e partido na ativa) aplicam-se ao policial militar por força do art. 42, § 1º.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 142, § 3º, VI e VII.** O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;

Comentário. A perda do posto e da patente exige decisão de tribunal. Para os oficiais dos Estados, a competência é fixada pelo art. 125, § 4º. A condenação definitiva a mais de dois anos de pena privativa de liberdade apenas leva o oficial a julgamento: a perda não é automática.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

Apresentam-se apenas entendimentos amplamente consolidados, em termos gerais.

JURISPRUDÊNCIA

Nomeação de aprovado dentro do número de vagas. O STF firmou que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem **direito subjetivo à nomeação** dentro do prazo de validade do concurso, salvo situações excepcionais devidamente motivadas pela administração (Tema 161 da repercussão geral).

JURISPRUDÊNCIA

Responsabilidade civil e ação contra o agente. O STF entende que a ação de reparação de dano baseada no art. 37, § 6º, deve ser proposta contra o **Estado** (ou a pessoa jurídica prestadora do serviço), e não diretamente contra o agente público, o qual responde perante o Estado em ação regressiva, se houver dolo ou culpa (Tema 940).

JURISPRUDÊNCIA

Greve de policiais. O STF decidiu que o exercício do direito de greve é **vedado aos policiais civis** e a todos os servidores que atuem diretamente na área de segurança pública, em razão da natureza essencial e indispensável do serviço (Tema 541). Quanto ao militar, a vedação decorre diretamente do art. 142, § 3º, IV.

JURISPRUDÊNCIA

Ressarcimento ao erário. O STF fixou tese de que são **imprescritíveis** as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897), com base na ressalva do art. 37, § 5º.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

- **Súmula Vinculante 13 (STF)**: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. É o enunciado do **nepotismo**, aplicação direta de moralidade e impessoalidade.
- **Súmula Vinculante 37 (STF)**: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

- **Súmula Vinculante 43 (STF)**: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
- **Súmula 15 (STF)**: dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.
- **Súmula 16 (STF)**: funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Tema	Regra	Atenção
Princípios expressos (art. 37, caput)	Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência	Razoabilidade e supremacia do interesse público não são expressos
Validade do concurso	Até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período	Máximo de 4 anos; uma só prorrogação
Função de confiança	Só servidor ocupante de cargo efetivo	Direção, chefia e assessoramento
Cargo em comissão	Livre nomeação e exoneração; parte para servidores de carreira	Dispensa concurso; direção, chefia e assessoramento
Teto geral	Subsídio dos Ministros do STF	Executivo estadual: subsídio do Governador
Acumulação lícita	Dois de professor; professor e outro de qualquer natureza; dois de saúde	Compatibilidade de horários e teto
Autarquia	Criada por lei específica	Cria-se, não se autoriza
Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação	Instituição autorizada por lei específica	Lei complementar define áreas da fundação
Responsabilidade do Estado	Objetiva, perante a vítima	Basta dano e nexo
Ação regressiva	Subjetiva: exige dolo ou culpa	Estado contra o agente
Patentes dos oficiais estaduais	Conferidas pelo Governador	Não pelo Presidente da República
Militar estadual	Sem greve, sem sindicato, sem partido na ativa	Habeas corpus não cabe quanto a punição disciplinar militar

Servidor civil comparado ao militar estadual

Ponto	Servidor público civil	Militar estadual
Sindicalização	Livre associação sindical garantida (art. 37, VI)	Proibida (art. 142, § 3º, IV)
Greve	Nos termos e limites de lei específica (art. 37, VII)	Proibida

Ponto	Servidor público civil	Militar estadual
Filiação partidária	Em regra permitida	Vedada em serviço ativo
Acumulação	Art. 37, XVI	Art. 37, XVI, com prevalência da atividade militar
Bases de organização	Regime estatutário	Hierarquia e disciplina

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE POLICIAL

NA PRÁTICA

O conteúdo deste capítulo aparece no dia a dia do policial militar de várias formas:

- **Princípios**: a legalidade orienta a abordagem, a condução de ocorrências e o uso da força, que só podem ocorrer nos limites da lei. A impessoalidade impede o tratamento privilegiado ou persecutório. A moralidade veda, por exemplo, o uso de bens ou viaturas do Estado em proveito pessoal. A eficiência orienta o planejamento do policiamento.
- **Publicidade e imagem institucional**: a comunicação social da corporação deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sem promoção pessoal de comandantes ou policiais.
- **Responsabilidade civil**: danos causados a terceiros por policial em serviço, como colisão de viatura ou lesão decorrente de ação policial, geram responsabilidade objetiva do Estado. O policial pode responder em ação regressiva se houver dolo ou culpa.
- **Improbidade**: o policial, como agente público, submete-se às sanções do art. 37, § 4º, sem prejuízo das esferas administrativa (disciplinar), civil e penal.
- **Acumulação**: o policial militar pode, em tese, exercer outro cargo nas hipóteses do art. 37, XVI (por exemplo, professor), com compatibilidade de horários e **prevalência da atividade militar**.
- **Vedações**: o PM da ativa não pode fazer greve, sindicalizar-se nem filiar-se a partido político. Manifestações coletivas que paralisem o serviço configuram infração grave.
- **Carreira**: a patente de oficial é conferida pelo Governador. A perda do posto e da patente do oficial só ocorre por decisão de tribunal.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **LIMPE**: quais são os cinco princípios expressos e quais não são (razoabilidade, supremacia do interesse público).
2. **Validade do concurso**: até dois anos, prorrogável **uma vez**, por igual período. A banca troca para "quatro anos" ou "duas prorrogações".
3. **Função de confiança** só para servidor efetivo; **cargo em comissão** é de livre nomeação; ambos só para direção, chefia e assessoramento.
4. **Acumulação lícita**: três hipóteses, com compatibilidade de horários e teto; atenção à nova redação

da alínea b (EC 138/2025).

5. **Teto**: STF como teto geral; Governador no Executivo estadual.
6. **Responsabilidade objetiva** do Estado e **regresso subjetivo** contra o agente (dolo ou culpa).
7. **Improbidade**: as quatro consequências do § 4º, sem prejuízo da ação penal.
8. **Criação de entes**: autarquia por lei; as demais por autorização de lei específica; subsidiárias por autorização legislativa em cada caso.
9. **Militares estaduais**: hierarquia e disciplina; patente pelo Governador; sem greve, sem sindicato, sem partido na ativa; habeas corpus não cabe quanto ao mérito da punição disciplinar.
10. **Perda do posto**: decisão de tribunal; condenação a mais de dois anos apenas leva ao julgamento, não gera perda automática.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A razoabilidade e a supremacia do interesse público são princípios expressos no caput do art. 37."*
Falso. Os expressos são apenas legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

✗ *"O prazo de validade do concurso é de até dois anos, prorrogável por mais duas vezes."*
Falso. A prorrogação é admitida **uma única vez**, por igual período.

✗ *"O prazo de validade do concurso público será de até quatro anos."*
Falso. O prazo inicial é de até dois anos; quatro anos é o máximo somando a única prorrogação.

✗ *"A função de confiança pode ser ocupada por pessoa estranha ao serviço público."*
Falso. Função de confiança é exclusiva de ocupantes de cargo efetivo. Quem pode, nos termos da lei, ser estranho à carreira é o cargo em comissão.

✗ *"É lícito acumular um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, e só nesse caso."*
Falso. Essa é a redação antiga. Hoje a alínea b admite um cargo de professor com outro de qualquer natureza, com compatibilidade de horários e respeito ao teto.

✗ *"Havendo compatibilidade de horários, qualquer acumulação de cargos é lícita."*
Falso. A compatibilidade é condição, mas a acumulação só é permitida nas hipóteses do art. 37, XVI, e sempre com respeito ao teto.

✗ *"O Estado só responde pelos danos de seu agente se a vítima provar dolo ou culpa."*
Falso. A responsabilidade é objetiva. Dolo ou culpa só importam para o direito de regresso.

✗ *"O Estado pode cobrar do agente em ação regressiva mesmo que ele tenha agido sem dolo e sem culpa."*
Falso. A ação regressiva exige dolo ou culpa do agente.

✗ *"As patentes dos oficiais da Polícia Militar são conferidas pelo Presidente da República."*
Falso. São conferidas pelos respectivos Governadores.

✗ *"O policial militar da ativa pode se filiar a partido político, mas não pode fazer greve."*
Falso. A filiação partidária também é vedada enquanto estiver em serviço ativo, assim como a sindicalização.

✗ *"O oficial condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos perde automaticamente o posto e a patente."*
Falso. Ele será submetido a julgamento por tribunal; a perda depende da decisão de que é indigno do oficialato ou incompatível com ele.

✗ *"A indisponibilidade dos bens é uma das sanções por improbidade e substitui o ressarcimento ao erário."*
Falso. O ressarcimento ao erário é consequência autônoma prevista no § 4º, e a indisponibilidade é medida cautelar para garanti-lo.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

De acordo com a Constituição Federal, o prazo de validade do concurso público é de

A) até um ano, prorrogável por mais dois.
B) até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
C) até dois anos, prorrogável sucessivamente, a critério da administração.
D) até quatro anos, sem possibilidade de prorrogação.

Gabarito: B.

Comentário: o art. 37, III, fixa validade de até dois anos, prorrogável uma única vez por igual período. A alternativa A inventa prazos inexistentes. A C admite prorrogações sucessivas, vedadas. A D troca a estrutura: os quatro anos são o máximo somando a prorrogação.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa que apresenta apenas princípios expressos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

A) Legalidade, razoabilidade, moralidade, publicidade e eficiência.
B) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
C) Legalidade, impessoalidade, supremacia do interesse público, publicidade e eficiência.
D) Legalidade, proporcionalidade, moralidade, motivação e eficiência.

Gabarito: B.

Comentário: os cinco princípios expressos formam o LIMPE. As alternativas A, C e D incluem razoabilidade, supremacia do interesse público, proporcionalidade ou motivação, que são princípios reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência, mas não constam do caput.

QUESTÃO 03

Sobre cargo em comissão e função de confiança, segundo o art. 37, V, da Constituição Federal, é correto afirmar que

A) a função de confiança pode ser exercida por qualquer pessoa, servidora ou não.
B) ambos se destinam às atribuições técnicas e operacionais ordinárias do serviço.
C) a função de confiança é exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.
D) o cargo em comissão exige aprovação prévia em concurso público de provas e títulos.

Gabarito: C.

Comentário: o inciso V reserva a função de confiança a servidores ocupantes de cargo efetivo. A alternativa A contraria isso. A B erra porque ambos se destinam apenas a direção, chefia e assessoramento. A D erra porque o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, ressalvado do concurso.

QUESTÃO 04

Um professor da rede estadual, com horários compatíveis e respeitado o teto remuneratório, pretende acumular seu cargo com outro de analista administrativo em órgão municipal. Segundo a redação atual do art. 37, XVI, da Constituição Federal, essa acumulação é

A) vedada, porque a alínea b só admite outro cargo técnico ou científico.
B) vedada, porque a Constituição proíbe qualquer acumulação de cargos públicos.
C) vedada, porque só se admite acumular cargos da mesma área.
D) permitida, pois a alínea b admite um cargo de professor com outro de qualquer natureza.

Gabarito: D.

Comentário: a EC 138/2025 deu à alínea b a redação "um cargo de professor com outro de qualquer natureza", mantidas a compatibilidade de horários e a observância do teto. A alternativa A reflete a redação antiga. A B ignora as exceções constitucionais. A C inventa um requisito inexistente.

QUESTÃO 05

Uma viatura da Polícia Militar, conduzida por soldado em patrulhamento, colide com veículo particular estacionado. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal,

A) o proprietário só será indenizado se provar que o soldado agiu com culpa.

B) o Estado responde objetivamente e poderá exigir o valor do soldado, em ação regressiva, se houver dolo ou culpa.

C) somente o soldado responde pelo dano, nunca o Estado.

D) o Estado responde objetivamente e sempre poderá cobrar do soldado, independentemente de dolo ou culpa.

Gabarito: B.

Comentário: a responsabilidade do Estado perante a vítima é objetiva (basta dano e nexo com a atuação do agente, nessa qualidade). O direito de regresso contra o agente exige dolo ou culpa. A alternativa A exige prova de culpa da vítima, o que a regra dispensa. A C afasta a responsabilidade do Estado. A D elimina a exigência de dolo ou culpa para o regresso.

QUESTÃO 06

Nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível,

A) somente a advertência verbal ao agente público.

B) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário.

C) a perda automática da nacionalidade brasileira.

D) apenas a transferência do servidor para outro órgão.

Gabarito: B.

Comentário: o § 4º enumera exatamente as quatro consequências da alternativa B. As demais apresentam sanções que a Constituição não prevê. A previsão é "sem prejuízo da ação penal", o que confirma a independência das esferas.

QUESTÃO 07

Segundo o art. 37, XI, da Constituição Federal, o teto geral de remuneração no serviço público é o subsídio mensal dos

A) Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

B) Ministros do Supremo Tribunal Federal.

C) Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

D) Ministros de Estado.

Gabarito: B.

Comentário: o teto geral é o subsídio dos Ministros do STF. Nos Estados, para o Executivo, o limite é o subsídio do Governador. As demais alternativas apresentam autoridades que não correspondem ao teto geral.

QUESTÃO 08

Sobre a criação de entidades da administração indireta, a Constituição Federal dispõe que

A) autarquia é criada por lei específica, e a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação é autorizada por lei específica.

B) todas essas entidades podem ser criadas por simples decreto do chefe do Executivo.

C) a participação de entidade da administração indireta em empresa privada independe de autorização legislativa.

D) a criação de subsidiárias dispensa autorização legislativa quando o dirigente da entidade assim decidir.

Gabarito: A.

Comentário: é a redação do art. 37, XIX. A alternativa B contraria a exigência de lei. As alternativas C e D contrariam o inciso XX, que exige autorização legislativa, em cada caso, para subsidiárias e para a participação em empresa privada.

QUESTÃO 09

Sobre os militares dos Estados, assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição Federal.

A) As patentes dos oficiais são conferidas pelo Presidente da República.

B) Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, e, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos.

C) O militar da ativa pode filiar-se a partido político, mas não pode fazer greve.

D) Cabe habeas corpus para rever o mérito de punições disciplinares militares.

Gabarito: B.

Comentário: a alternativa B reproduz o art. 142, § 3º, IV e V, aplicável aos militares estaduais pelo art. 42, § 1º. A A erra: as patentes dos oficiais estaduais são conferidas pelos Governadores. A C erra ao permitir a filiação partidária na ativa. A D erra: não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.

QUESTÃO 10

Um oficial da Polícia Militar foi condenado, por sentença transitada em julgado, a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Nos termos da Constituição Federal, nessa situação,

A perde automaticamente o posto e a patente, por força da sentença.

B perde o posto e a patente por ato do Comandante-Geral da corporação.

C será submetido a julgamento por tribunal, que decidirá se é indigno do oficialato ou com ele incompatível.

D mantém sempre o posto e a patente, porque a condenação criminal não repercute na carreira.

Gabarito: C.

Comentário: o art. 142, § 3º, VII, determina que o oficial condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, seja submetido ao julgamento do inciso VI, perante tribunal. A A trata a perda como automática, o que a Constituição não prevê. A B atribui a decisão a autoridade administrativa, quando a competência é de tribunal. A D ignora a repercussão da condenação, que leva o oficial a julgamento.

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **LIMPE**: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (esta incluída pela EC 19/1998).
- Razoabilidade e supremacia do interesse público **não** são princípios expressos do art. 37.
- Art. 37, § 1º: publicidade oficial educativa, informativa ou de orientação social, sem promoção pessoal.
- Concurso: provas ou provas e títulos; validade de **até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período** (máximo de 4).
- Aprovado no prazo do edital de convocação tem **prioridade** sobre novos concursados.
- Inobservância dos incisos II e III: nulidade e punição da autoridade (§ 2º).
- **Cargo em comissão**: livre nomeação; **função de confiança**: só servidor efetivo; ambos só para direção, chefia e assessoramento.
- Contratação temporária: lei e excepcional interesse público; greve do servidor civil: lei específica.
- Remuneração e subsídio: só por **lei específica**; vedada vinculação ou equiparação; irredutibilidade.
- **Teto**: subsídio dos Ministros do STF; Estados, Executivo: subsídio do **Governador**.
- **Acumulação lícita** (horários compatíveis e teto): dois de professor; **professor com outro de qualquer natureza (EC 138/2025)**; dois privativos de saúde com profissões regulamentadas.
- Autarquia: **lei específica**; empresa pública, sociedade de economia mista e fundação: **autorização** por lei específica; subsidiárias e participação em empresa privada: autorização legislativa em cada caso.

- Art. 38: afastamento do servidor eleito; Prefeito pode optar pela remuneração; Vereador conforme compatibilidade de horários.
- **Improbidade (§ 4º)**: suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento, sem prejuízo da ação penal.
- **Responsabilidade do Estado**: objetiva; **regresso** contra o agente só com dolo ou culpa.
- **Militares dos Estados**: hierarquia e disciplina; patente dos oficiais conferida pelo **Governador**.
- Militar: **sem greve, sem sindicato, sem partido na ativa**; sem habeas corpus quanto ao mérito da punição disciplinar.
- Oficial condenado a mais de 2 anos de prisão: **julgamento por tribunal**; perda do posto e da patente só por decisão de tribunal.
- Acumulação do militar: art. 37, XVI, com prevalência da atividade militar.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Militares estaduais

- Hierarquia e disciplina
- Patente pelo Governador
- Sem greve e sindicato
- Sem filiação partidária

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 37, caput e incisos II a IV — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Observação: LIMPE e regra do concurso público. Validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período.

Art. 37, § 1º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Observação: O dispositivo concretiza ao mesmo tempo os princípios da publicidade e da impessoalidade: os atos são imputados ao órgão ou entidade, não ao agente que os pratica. A promoção pessoal com recursos da publicidade oficial viola a impessoalidade e a moralidade administrativa.

Art. 37, §§ 1º, 2º e 4º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. [...] § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Observação: § 1º concretiza a impessoalidade (vedação à promoção pessoal). § 4º: sanções de improbidade (Lei 8.429/1992), independentes da esfera penal.

Art. 37, §§ 4º e 5º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Observação: Matriz constitucional das sanções de improbidade e da ressalva de ressarcimento (base do Tema 897/STF). Indisponibilidade é medida cautelar, não sanção.

art. 37, VII — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **VII –** o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Observação: Redação da EC 19/1998 (antes: lei complementar). Lei nunca editada: MIs 670/708/712 mandam aplicar a Lei 7.783/1989.

art. 37, XIX e XX — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **XIX –** somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada.

Observação: Criação por lei ESPECÍFICA (autarquias) vs. AUTORIZAÇÃO legal (EP, SEM, Fundações). Fundações: LC define as áreas. Subsidiárias e participação em empresa privada: autorização legislativa caso a caso.

art. 37, caput — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] §1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Observação: LIMPE: os 5 princípios expressos. §1º veda publicidade com promoção pessoal.

art. 37, §6º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Observação: Responsabilidade OBJETIVA do Estado. Ação regressiva: SUBJETIVA (exige dolo/culpa do agente). Condição: agente NESSA QUALIDADE.

art. 37, §6º e art. 41 — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 37, §6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Art. 41 – São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. §1º O servidor público estável só perderá o cargo: I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Observação: §6º = responsabilidade objetiva do Estado + ação regressiva subjetiva. Art. 41 = estabilidade 3 anos. 3 hipóteses de perda do cargo do estável (+ excesso de despesas = art. 169, §4º).

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Pedro é um militar estadual e vem conjecturando sobre o exercício de outra atividade pública remunerada. Frente a essa suposição de Pedro, é correto afirmar que é

A) permitida a acumulação com um cargo privativo de profissional da saúde para militares estaduais, independentemente de compatibilidade de horário, desde que haja prevalência da atividade militar.

B) permitida a acumulação, remunerada ou não remunerada, para militares estaduais, desde que expressamente autorizados pela chefia imediata.

C) vedada toda e qualquer acumulação remunerada de cargos públicos, mas não de empregos e funções, para militares estaduais.

D) permitida a acumulação com um cargo de professor, para militares estaduais, desde que haja compatibilidade de horário e com prevalência da atividade militar.

E) vedada toda e qualquer acumulação remunerada de cargos públicos para militares estaduais.

Gabarito: D

À luz da regra constitucional ou administrativa cobrada, a alternativa correta é: permitida a acumulação com um cargo de professor, para militares estaduais, desde que haja compatibilidade de horário e com prevalência da atividade militar.

QUESTÃO 2

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) João, membro da Polícia Militar do Estado Alfa atuando como médico, foi aprovado em concurso público de provas e títulos para outro cargo efetivo de médico, no Município Beta. Como João não almejava deixar a Polícia Militar em razão da sólida carreira que construíra, consultou a Constituição da República em relação à possibilidade de acumular o cargo que já ocupava e o referido emprego público. João concluiu corretamente que a acumulação é

A) possível, desde que haja compatibilidade de horários, com prevalência da atividade militar.

B) impossível, pois apenas seria viável se ocorresse junto ao mesmo ente federativo.

C) vedada, pois o novo cargo efetivo não é da área da educação.

D) vedada, pois os policiais militares não podem cumular outro cargo ou emprego público.

E) possível, desde que haja compatibilidade de horários e a carga horária somada, não ultrapasse 40 horas semanais.

Gabarito: A

O art. 42, §3º manda aplicar aos militares dos Estados o art. 37, XVI, com prevalência da atividade

militar. Essa regra permite a acumulação de dois cargos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários. João, médico, se enquadra. Não há exigência de mesmo ente federativo (B), nem de cargo da área da educação (C), nem proibição geral aos policiais militares (D). Também a Constituição não fixa teto de 40 horas semanais para essa acumulação (E).

QUESTÃO 3

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) João, policial militar, estava conduzindo veículo da corporação durante o horário de expediente quando atropelou e matou Pedro, transeunte que atravessava a via pública no momento dos fatos. Irresignados, os familiares de Pedro informaram a alguns meios de comunicação social que ingressariam com ação de reparação de danos em face de João e do Estado Alfa, ao qual estava vinculada a sua corporação. À luz da Constituição da República, é correto afirmar que

A João e o Estado Alfa somente podem ser responsabilizados com a demonstração da culpa daquele.

B somente o Estado Alfa pode ser responsabilizado independentemente da demonstração da culpa de João.

C João pode ser responsabilizado independentemente da demonstração de culpa, o mesmo ocorrendo com o Estado Alfa.

D somente será possível a responsabilização de João e do Estado Alfa caso a família da vítima demonstre que esta última não teve culpa no atropelamento.

E como João estava conduzindo o veículo da corporação durante o horário de expediente, cumprindo um dever legal, não é possível a sua responsabilização pelo atropelamento.

Gabarito: B

O art. 37, §6º impõe responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros: basta o dano e o nexo, sem provar culpa. Assim, o Estado Alfa responde sem demonstração de culpa de João. O agente só responde em ação regressiva, e mediante dolo ou culpa; por isso não há responsabilidade objetiva do agente (C) e a culpa dele não condiciona a do Estado (A). D exige prova da ausência de culpa da vítima, sem base constitucional. E nega a responsabilização do agente indevidamente.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) A respeito da Administração Pública, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal.

A Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

B A Constituição incentiva equiparação de espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

C O prazo de validade do concurso público será de até quatro anos, prorrogável uma única vez por

igual período.

D Admite-se que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário sejam superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

E A Lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Gabarito: E

Pelo art. 37, §5º, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as ações de ressarcimento. Nas demais: acréscimos pecuniários não são computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores (A); veda-se a equiparação ou vinculação de remunerações (B); o concurso vale até dois anos, prorrogável uma vez por igual período (C); e os vencimentos do Legislativo e do Judiciário não podem exceder os do Executivo (D).

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) A Administração Pública no Brasil orienta-se segundo a seguinte regra:

A obediência aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

B os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

C é vedada a greve de servidores públicos civis e militares.

D é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

E é vedada a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de serviço.

Gabarito: D

O art. 37, VI, garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. As outras estão erradas: os princípios constitucionais expressos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e não 'pessoalidade' (A); os vencimentos do Judiciário não podem superar os do Executivo (B); a greve é vedada aos militares, mas é direito do servidor civil, nos termos de lei específica (C); e a contratação por tempo determinado para necessidade temporária de excepcional interesse público é permitida (E).

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2017 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2017) A Constituição Federal estabelece que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

A são garantidos ao servidor público civil os direitos sociais previstos para o trabalhador em geral, como o direito à livre associação sindical, sendo-lhe, contudo, proibido o exercício do direito à

greve.

B ressalvadas as aquisições realizadas pela Administração Indireta; obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.

C durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira.

D os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado o ingresso de estrangeiros no serviço público.

E a proibição de acumular empregos e funções não abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

Gabarito: C

O art. 37, IV, determina que, no prazo improrrogável previsto no edital, o aprovado em concurso será convocado com prioridade sobre novos concursados. As demais falham: o direito de greve do servidor civil existe, nos termos de lei específica (A); a licitação é regra para a administração direta e indireta, com ressalvas só nos casos legais (B); estrangeiros podem ocupar cargos públicos na forma da lei (D); e a vedação de acumular alcança autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista (E).

QUESTÃO 7

Roberto, servidor público estadual da administração direta, foi eleito Vereador. De acordo com a Constituição Federal, havendo compatibilidade de horários, Roberto

A deverá optar entre a remuneração do cargo efetivo e a do cargo eletivo

B perderá o cargo efetivo, passando a receber apenas a remuneração de Vereador

C perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo

D ficará afastado do cargo, sem direito a qualquer remuneração durante todo o mandato

E ficará afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração

Gabarito: C

Para o Vereador, o art. 38, III, permite acumular as vantagens do cargo com a remuneração do mandato quando há compatibilidade de horários; sem compatibilidade, aplica-se a regra do Prefeito. A faculdade de optar pela remuneração (alternativa A) é a regra do servidor investido no mandato de Prefeito (art. 38, II).

QUESTÃO 8

Nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal, as funções de confiança são exercidas

A por qualquer pessoa, a critério da autoridade, ainda que sem vínculo com a Administração.
B somente por estrangeiros, na forma da lei.
C exclusivamente por servidores aposentados.
D apenas por quem tenha sido aprovado em concurso para cargo em comissão.
E exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.

Gabarito: E

O inciso V determina que as funções de confiança sejam exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

QUESTÃO 9

Nos termos da Constituição Federal, em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado

A somente para fins de aposentadoria e disponibilidade
B para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento
C para nenhum efeito, durante todo o período do afastamento
D apenas para fins de promoção por antiguidade
E para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento

Gabarito: E

O art. 38, IV, manda contar o tempo de serviço do servidor afastado para mandato eletivo para todos os efeitos legais, com a única exceção da promoção por merecimento. A alternativa que inclui o merecimento é a armadilha mais comum, pois altera apenas a ressalva final do dispositivo.

QUESTÃO 10

Um oficial da Polícia Militar foi condenado, por sentença definitiva, a três anos de prisão. Segundo as regras constitucionais aplicáveis aos militares dos Estados, quanto à perda do posto e da patente, esse oficial

A perde o posto e a patente automaticamente, por força da própria condenação.
B perde o posto e a patente por ato do Governador, após sindicância.
C será submetido a julgamento de tribunal, que decidirá se ele é indigno do oficialato ou com ele incompatível.
D perde o posto e a patente por decisão do Comandante-Geral, ouvido o Conselho de Disciplina.
E não pode perder o posto e a patente, que são garantias vitalícias.

Gabarito: C

Correta a C. Condenação definitiva a pena de prisão superior a 2 anos leva o oficial a julgamento por tribunal, que decide sobre a indignidade ou incompatibilidade (art. 142, § 3º, VI e VII, c/c art. 42, § 1º). A perda não é automática (A) e não depende de ato administrativo do Governador ou do Comandante (B e D). A perda é possível, então a E erra.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quais são os princípios expressos do caput do art. 37?	Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Qual o prazo de validade do concurso público?	Até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período.
Função de confiança pode ser ocupada por quem não é servidor efetivo?	Não. É exclusiva de ocupantes de cargo efetivo.
Quando o Estado pode cobrar do agente o que pagou à vítima?	Quando o agente agiu com dolo ou culpa (ação regressiva).
Em que bases se organizam PM e Corpo de Bombeiros?	Hierarquia e disciplina.
Quem confere as patentes dos oficiais da PM?	O Governador do Estado.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

CONSTITUCIONAL: Administração Pública - Art. 37 ao 41 (Parte 1) — ASSISTIR
Evaldo Rodrigues
https://youtu.be/FaZEZV4qYXU

Direito Constitucional para Concursos: Aula completa Administração Pública — ASSISTIR
Nova Concursos
https://youtu.be/IigWLLDZ4Ls

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Resumo para Concursos (Art. 37 da Constituição) — ASSISTIR
Me Julga - Cíntia Brunelli
https://youtu.be/Y_m2s4TXPyM